



גליון 341

השיעור מתקיים  
בכל מוצ"ש בשעה 21:00  
בבית המדרש 'יחזו דעת' רחוב אגסי 1 ירושלים  
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

השיעור השבועי ממו"ר ועט"ר מרן  
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א  
ממוצש"ק ויקהל פקודי תשפ"ו

## פרשת ויקהל פקודי - החודש

### הלכות פסח (א)

נושאי השיעור: מרן הגר"מ מאזוז זצוק"ל | חמץ בפסח אסור אפילו במשחו | ההבדל בין חמץ לשאר איסורים | חזון וניעור |

ספר כף החיים | סחורה בדברים האסורים באכילה | מכירת חמץ | גמירות דעת במכירת חמץ | חמץ לא בדילי מיניה

הראשון לציון שליט"א. הוא קיבל את זה כשהיה בבית החולים מעייני הישועה, מרן ראש הישיבה היה חלש מאוד. אמרתי, מצויין, נמצא מה שיכול להחיות אותו... זה תורה. הבאתי לו את המכתב, הוא נכתב בכ"ו אדר בשנה שעברה. קראתי לפניו את התשובה, מרן הראשון לציון כתב שם לגבי ליל הסדר שחל במוצאי שבת, האם מותר בבית מלון בשבת לומר לגויים שיסדרו לכבוד ליל הסדר, יסדרו בשבת ליום טוב.

וכך אני קורא למרן, והוא אומר לי תמשיך, פתאום שמתי לב שהוא לא 'נמצא' איתי כל כך, הוא לא מעורה, אז שאלתי אותו, "איך אפשר להתיר? הרי יש דעת היראים שכותב שאמירה לגוי לפי תירוץ אחד זה דאורייתא... ואז הוא קם עליי, "מה אתה מחפש חומרות?... והסביר את הדברים באורך!

ואז הוא אמר לי, תראה כמה הרב זהיר, תראה איך הרב שלמורות שמרן הגרע"י בחזון עובדיה כתב להתיר, הרב בכל זאת הביא כמה צדדים קודם לאסור ואחר כך כתב את הדין להתיר! זה פשוט שיש להתיר, ובכל זאת הרב נזהר! זה מכתב שהחיה אותו. זה זכרונם של צדיקים - מעשיהם של צדיקים.

כאן המקום להודות למרן הראשון לציון שליט"א שגם עודד וחזק את המשפחה לפני הפטירה ואחרי, אורך ימים בימינה עד זקנה וגם שיבה בבריאות איתנה נהורא מעליא. אכ"ר.

### מדברי הרב המקדים הגאון רבי ליאור כהן שליט"א

חב"ג של מרן הגאון הגדול רבינו מאיר מאזוז זצוק"ל וראש ישיבת 'מאור יוסף' אלעד

"...כאשר עשו למרן הראשון לציון שליט"א הכתרה בישיבה [כסא רחמים], מרן ראש הישיבה זצוק"ל לא הרגיש טוב, ולא יכל להגיע לישיבה להכתרה למרות שמאוד רצה. לא רק שלא יכל להגיע להכתרה, באותו יום לא יצא מהחדר, אפילו לסלון.

והנה, לפני ההכתרה מרן הראשון לציון מסר שיעור בכולל בדיני מוקצה, ואני שמעתי את השיעור, לפני שירדו להכתרה חזרתי הביתה, ואז מרן ראש הישיבה שאל אותי איפה הייתי, ואמרתי לו שהייתי בשיעור של הרב. ואז הוא שאל אותי מה מרן הראשון לציון דיבר בשיעור, והתחלתי להגיד לו על מה נסוב השיעור.

מרן ראש הישיבה במשך כל אותו היום היה שוכב במיטה, לא יכול לקום, והנה אני מדבר, ולאט לאט הוא מזדקף, התיישב, ולפתע הוא אומר לי, "בוא, אני אקום לסלון..." ואז הוא אמר לי: "אני רוצה עכשיו לכתוב מכתב להכתרה". ראיתי תחיית המתים מול העיניים... במכתב להכתרה כמעט לא כתב הרבה על עצם ההכתרה. אמר: "אני רוצה לכתוב, כתב על הדברי תורה, ואמר לי: "אני רוצה לכתוב על התורה שהחיותה אותי". המכתב הוגש למרן הראשון לציון.

המכתב האחרון שמרן ראש הישיבה זצוק"ל קיבל בהלכה, זה של מרן מלכא

## השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 21:00

בבית המדרש 'יחזו דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי  
ברדיו 'קול ברמה'

ניתן לקבל את העלון  
office@ydaat.co.il

058.395.3778 FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169 במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << http://ydaat.co.il

אני מודה מאוד לכבוד הגאון הרב ליאור כהן שליט"א, חתנא דבי נשיאה של מרן הגאון הגדול פאר הדור והדורו רבנו מאיר מאזוז זצוק"ל. הגר"ל זכה, שברוך ה' יש לו ישיבות, תלמודי תורה, הוא איש חי רב פעלים, עושה דברים גדולים ועצומים בפני עצמו. אבל בנוסף הוא זכה, שבמשך הרבה שנים מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז זצוק"ל היה גר בביתו. והוא ורעייתו - ביתו של מרן, טיפלו בו. הוא היה חולה הרבה שנים, והיה אדם בעל ייסורים במשך כל ימי חייו, ייסורי גוף וייסורי נפש. אפשר להגיד על הגר"מ מאזוז "כל משברין וגליך עלי עברו" - מצערותו, כל החיים שלו היו חיים של סבל וצער, צער גופני וצער נפשי.

כשהוא היה אברך צעיר, אביו מרן הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצוק"ל שהיה גדול הדור ממש, גאון עצום, שכל מי שרואה את הספרים שלו, שו"ת איש מצליח, יודע שהוא היה גאון עצום שאין כדוגמתו. בחריפות וגם בבקאות, פלא פלאים. והוא נהרג על קידוש ה' בטונים, זה שבר את הלב של כל הקהילה, ובנו הבכור רבי מאיר שהיה אז אברך צעיר ביחד עם כל המשפחה עלו לארץ, והקימו את ישיבת כיסא רחמים.

אנחנו רואים פה ממש איך שמתקיים הפסוק "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי", אלמלא השקיעות בתורה שמרן הרב מאזוז היה יושב ולומד יומם ולילה, קשה להבין איך אדם שעבר כל כך הרבה צער, גופני ונפשי - מחזיק מעמד. הוא ישב ולמד תורה יומם ולילה. ואני אומר, הנה עבר כבר 11 חודש, מחר זה 11 חודש, אבל אנחנו עדיין כואבים מאוד את הסתלקותו. אמרתי בלוייה, שהוא ציווה לא להספיד אותו, אבל הוא לא ציווה שלא נבכה. אי אפשר לצוות דבר כזה. ואנחנו עדיין בוכים על הסתלקותו! הוא חסר לנו מאוד מאוד!

במהלך השנים, הייתי מתכתב איתו הרבה. אבל הייתי מדבר איתו בעל פה הרבה יותר, בכל מיני נושאים. הוא היה אומר סברות, והראיות שלו מהראשונים, העיון שלו בראשונים, היה פלא פלאים. הוא היה דוגמא איך לומדים בעיון אמיתי, איך מדקדקים בלשונם של הראשונים, מעבר להיקף הידיעות הגדול שהיה לו.

הוא היה תמיד מדבר שצריך לקצר, במיוחד כשכותבים. לא להאריך יותר מדי. אבל אנחנו רואים בספרים שלו, כשהוא כבר כן מאריך, אנחנו מבינים עד כמה הנושאים שהוא מאריך בהם הם חשובים. לפעמים במשפטים ספורים הוא מיישב סוגיות שלמות, ממש כך. אם כל אחד מאיתנו רוצה לדעת איך לומדים בעיון, אפשר להסתכל בכתבים שלו. וזו הנחמה שלנו, שהוא השאיר אחריו הרבה ברכה.

מאידך, גם השאיר הרבה תלמידים גאוני עולם, ישיבת כיסא רחמים זכתה להוציא מתוכה גאוני עולם ממש. הדיינים הטובים ביותר שיש היום זה מיישבת כיסא רחמים. ברוך ה' בשנה האחרונה זכינו למנות כמה מבוגרי ישיבת כיסא רחמים להיות דיינים בישראל, כי באמת כולם מודים שהם המצוינים ביותר. ובכל הארץ יש להם תלמידי חכמים, מורי הוראות, בוגרי הישיבה, שמפיצים את תורתו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל.

מצד אחד יש את התורה שבעל פה, שהוא זכה להעמיד הרבה תלמידים, ומצד השני יש לנו את הכתבים שלו. ישנם עוד הרבה כתבים שלא יצאו לאור, עוד כ-60 ספרים, זה עצום כל כך, ברוך ה' הוא השאיר הרבה ברכה בכתבים שלו, ובעזרת ה' תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, והוא יתפלל בעד כל עם ישראל.

הוא היה אוהב ישראל שאין כדוגמתו. הוא היה מאוד חד משמעי - איך צריך להתייחס אל שונאי ישראל. אנחנו רואים היום שמה שהוא רצה, זה מה שעושים היום נגד שונאי ישראל. בעזרת ה' הוא יגן בתפילותיו בשמיים על כל העם היושב בארץ ישראל ובכל העולם, ועל המשפחה היקרה שלו, "ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה", אכ"ה.

## ב. לשמור על מנהגי אבותינו

יש לנו בסך הכל ארבע מוצאי שבתות כדי לדבר בענייני הפסח, נתחיל קודם ביסודות של הלכות פסח. ישנם כמה שאלות מהותיות שנוגעות כללית להלכות פסח. כמו למשל אם חמץ נקרא 'היתרא בלע' או 'איסורא בלע', 'חמץ בפסח במשהו' ועוד כל מיני יסודות שיש בהלכות פסח. לפעמים יש יסוד אחד שהוא משפיע על כמה הלכות.

בנוסף צריך לדעת, שאין כמו פסח שהוא חג שיש בו מנהגים ממנהגים שונים, מנהגי עדות. כמובן שכל עדה צריכה לשמור על מנהג אבותיהם. לא חלילה לזלזל או לבטל את זה כלאחר יד. כל מנהג צריך להתייחס אליו

בכבוד ראש, בתנאי שאנחנו מבררים את יסודות המנהג, ונראה שהמנהג נוסד על פי גדולי ישראל, וכן מנהגים שכתובים בספרי רבותינו הפוסקים וכיו"ב, אנחנו צריכים להתייחס אליהם ביראת כבוד. למרות שלכאורה זה לא הלכה אלא רק מנהג, ולא כל עם ישראל נהגו בכך, בכל זאת אנחנו מחויבים ללכת אחר מנהגי אבותינו.

## ג. קפילא ארמאה

הראש וראשון לכל הנושא של הלכות פסח, זה דין חמץ בפסח במשהו. כל המנהגים נובעים מהעניין הזה של החומרה הגדולה שהתורה הקדושה החמירה בעניין חמץ.

הנה, יש לנו כלל בכל איסורי התורה, שאם מתערב איסור בהיתר, עלינו לבדוק אם האיסור נתן טעם בהיתר או לא. למשל, חלב שהתערב בתוך סיר בשרי, אנחנו צריכים לדעת אם החלב נתן טעם בבשר או לא.

בזמן חז"ל היה להם "קפילא ארמאה" שזה גוי אופה, שהיה מומחה לטעום כל דבר ולומר מה הוא מכיל. והיו נותנים להם לטעום תבשיל היתר שנפל לתוכו דבר איסור, ואם יש בו טעם של האיסור - הוא אסור באכילה, מאידך אם הכמות היתה מזערית, ממילא זה לא נותן טעם, והמאכל מותר.

היום אני חושב שזה לא ייתכן במציאות. משום שכל דבר שמייצרים היום שמים בו כל מיני מרכיבים, חוץ ממעבדה - אין אדם בעולם שיכול לדעת דבר כזה.

## ד. מין בשאינו מינו

יש דברים שגם הגוי לא יכול לדעת. למשל, אם התערב מין במינו. למשל, חתיכות של בשר כשר למהדרין שמתבשלות, והנה נפלה לתוך הסיר חתיכת בשר טרף, הטעם של הבשר הטרף הוא בדיוק כמו הטעם של בשר כשר, זה 'מין במינו'. לכן כאן קבעו חכמים שהוא בטל בשישים. כמו כן כאמור שבימינו, אין לנו את האפשרות שהגוי יטעם ויאמר מה הוא מכיל, אז גם במין בשאינו מינו - משערים בשישים.

## ה. טעם כעיקר דאורייתא

צריך לדעת עוד דבר חשוב: האיסור מהתורה הוא כל זמן שזה נותן טעם. דהיינו, שאם האיסור נותן טעם בהיתר, אפילו שיש רוב, אפילו רוב גדול, למשל פי-50, לא אומרים בדברים כאלו שהולכים אחרי הרוב, אלא התורה אוסרת כל זמן שזה נותן טעם. זה מושג הלכתי חשוב מאוד: "טעם כעיקר דאורייתא". בשלחן ערוך (י"ד סימן נ"ח) עוסק בנושא הזה באריכות גדולה מאוד. יש בנושא הזה מחלוקת תנאים, מחלוקת אמוראים ומחלוקת ראשונים. דעות לכאן ולכאן, האם כשאיסור נותן טעם בהיתר, שלכל הדעות זה אסור, זה מן התורה או מדרבנן. ויש נפקא מינה במקום שיש ספק. שאם זה מהתורה ויש ספק - ספק דאורייתא לחומרא. ואם זה מדרבנן - ספק דרבנן לקולא. המסקנה להלכה, מרן השלחן ערוך פוסק להחמיר, ש"טעם כעיקר דאורייתא", אסור מן התורה.

אבל אם יש יותר משישים, בדרך כלל ברוב האיסורים חכמים לא החמירו יותר. דהיינו שאם יש שישים - בטל בשישים ומותר. אבל ישנם כמה איסורים שבאו חכמים והחמירו בהם לא בטלים אפילו באלף. אחד הדברים זה חמץ בפסח. למשל, אם בישלו סיר ענק, ובתוך הסיר הזה מצאו חיטה מבושלת, 'מבוקעת' - שזה סימן שהחיטה הזאת החמיצה, כל הסיר נאסר, כי חמץ בפסח במשהו.

אמנם אם זה היה לפני פסח - החמץ כן בטל בשישים. יש בזה מחלוקת אם 'חוזר ונייעור', דהיינו שכשיגיע פסח אם החמץ שוב מתעורר ואז זה יהיה אסור כי חמץ בפסח במשהו, או שכיון שהוא כבר התבטל - הוא כבר לא חוזר ונייעור. זו סוגיה ארוכה בפני עצמה, להלכה אנחנו פוסקים, שאם זה לפני הפסח החמץ יהיה בטל בשישים, אבל בפסח עצמו, תבשיל שנתבשל בו חמץ, אפילו שיש בחלק הכשר פי-1000 מהחמץ - חכמים אסרו חמץ בפסח אפילו במשהו.

## ו. חמץ בפסח במשהו

הראשונים מדברים הרבה מאוד למה חכמים החמירו כל כך בחמץ. ונאמר בקיצור את הדברים, ואני חושב שחשוב שכל אחד ידע את הדברים הללו. התוספות במסכת חולין מביאים בשם רבנו תם שסבר, שלהלכה נוקטים שחמץ בטל בשישים. וכך גם דעת רבנו זרחיה הלוי בעל המאור. ויש עוד כמה ראשונים שסוברים כך. מאידך, דעת הרי"ף, הרמב"ם, הרא"ש, רש"י, ועוד הרבה ראשונים שסוברים שחמץ בפסח במשהו. וכך נפסק גם בשלחן ערוך (סימן תמ"ז). וצריך להבין את טעם הדבר.



השאלה ואת מה שנראה לדעתם. הם היו אברכים מאוד רציניים, והם כתבו פסק, למה לדעתם באמת זה אסור, ושלוה הכל לאאמו"ר, והוא מצידו קרא לי ואמר שכיון שהוא עסוק בדברים אחרים, לכן שאענה אני במקומו.

כל השאלה מתחילה אם האיסור הוא דאורייתא או דרבנן. שאם נגיד שסחורה בדברים האסורים זה דאורייתא, יהיה קשה מאוד להתיר. משום שלא דרשין טעמא דקרא. דהיינו אם התורה אוסרת, הרי שזו גזירת הכתוב, ואי אפשר לפרש את כוונת התורה. אך אם האיסור הוא דרבנן, אנחנו יכולים לומר שחכמים גזרו גזירה שמא יבוא לאכול מהאיסור. וממילא במקרה כמו שלנו, הרי כאשר הוא השכיר את המלון לחברה אחת שהיא מנהלת והיא עושה את הכל, הוא לא מעורב במה שקורה, ממילא אין חשש שמא יבוא לאכול. זו שאלה מסובכת שיש דיון רחב בט"ז ובאחרונים בכל הנושא הזה.

כתבתי על כך תשובה ארוכה, קודם כל הבאתי הרבה ראיות שרוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. אף על פי כן, כתבתי כמה נימוקים להתיר. [ - דרך אגב, אני מתייחס עכשיו רק לשאלה של סחורה בדברים האסורים, יש שאלות נוספות לגבי שבת וחמץ בפסח ועוד כמה שאלות מאוד לא פשוטות]. אאמו"ר עבר על כל מה שכתבתי, ואמר לי שהוא מסכים עם הכל, ושלוה את התשובה בחזרה למר משה סבא ע"ה.

והנה עברו כמה שנים, ואאמו"ר הדפיס את שו"ת יביע אומר חלק ז', ואני רואה להפתעתי שאאמו"ר הדפיס את התשובה שלי, ולאחריה הוסיף תשובה שלו בנושא הזה (ס"ט י"ג), ושם הוא מתווכח איתי מה סוברים רוב הראשונים. אני טענתי שרוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא, ואף על פי כן מותר, לעומת זאת, הוא מביא ראיות מכמה ראשונים שזה דרבנן, וממילא ההיתר נהיה יותר קל.

לאחר מכן השאלה הזאת עברה לבתי מלון נוספים. יש יהודים בארגנטינה שיש להם מלונות. אבל בכל מקרה כזה צריך לבדוק לגופו של עניין האם יש סחורה בדברים האסורים או לא. בוודאי שיהודי שגר בסין למשל, אין שם הרבה יהודים, והוא רוצה לקנות ולמכור נבלות וטרפות, או שרצים וכי"ב, יש היום קופסאות שימורים של כל מיני סרטנים, חלזונות, כל מיני מרעין בישין, דברים הכי מאוסים שהגויים אוכלים אותם. האם מותר ליהודי לקנות ולמכור? אין ספק שזה אסור.

במקרה במקסיקו, זה יותר קל מיהודי שמחזיק מלון, כי יהודי שמחזיק מלון בעצמו, הוא צריך לעשות מכירה לגוי, גם בגלל שבת, ואסור לו להתערב בשום דבר. הוא צריך לנתק את עצמו לחלוטין. במקרה של מקסיקו, יש חברה שלקחה את ניהול המלון באופן בלעדי. הוא לא יכול להתערב להם בניהול המלון. הוא יכול להעיר להם הערות, אבל הם לא חייבים לשמוע לו.

בזמנו שאלתי אותו, "אם אתה רוצה להתארח במלון, אתה צריך לשלם? אתה הרי בעל הבית", והוא ענה לי שהוא חייב לשלם, הם אולי יכולים לתת לו הנחה, אבל הוא חייב לשלם על פי חוק! כלומר שיש להם בלעדיות והוא לא יכול להתערב. וגם אם יתערב, הם לא חייבים לשמוע לו. כי יש להם את ההסכם ביניהם שהם חוכרים את המלון להרבה שנים, ויש להם החלטות בלעדיות.

#### י. מכירת חמץ בגמרא

עכשיו, בחמץ בפסח, אמרנו שזה שונה משאר איסורים, כי עצם הדבר שהחמץ שייך ליהודי, הרי שהוא עובר על "בל יראה ובל ימצא". בגלל זה, יש לנו את הנושא של מכירת חמץ. שזה דבר חשוב מאוד. וזה מופיע כבר בדברי חז"ל: היה מקרה שהתנאים נסעו באונייה, והגיע ערב פסח, והם הבינו שהם לא יוכלו להגיע עד חג הפסח לבית ויש להם חמץ בבית. מה הם עשו? היו איתם באוניה כמה גויים, והם מכרו את החמץ לגויים שהיו עימם באונייה. כלומר היסוד של מכירת חמץ זה מופיע בדברי חז"ל.

#### יא. מכירת חמץ היא מכירה גמורה

צריך לדעת שמכירת חמץ, אם עשו אותה כדת וכדין כמו שצריך, זו מכירה גמורה. זה לגמרי שייך לגוי. החתם סופר כותב בתשובה, שמי שמזלזל במכירת חמץ, ראוי לגערה.

אלה שעושים את המכירת חמץ, צריכים לדעת מאוד טוב שלחן ערוך חושן משפט. ברבנות ירושלים לפני יותר מ-20 שנה, היה מצב שהיו כל מיני פקידים ששלטו אחרי שהרב קוליק' זצ"ל והרב משאש זצ"ל הלכו לעולמם, היה מצב שכל מיני עסקנים פוליטיים ממפלגות לא דתיות שהתחילו לנהל שם את המועצה הדתית. והגרי"ש אלישיב קם וכעס מאוד על כך, וקרא לשלושה רבנים, ואני זכיתי להיות אחד מהם, וביקש מאיתנו להיות אחראים על מה שקורה שם. ואנחנו עשינו כמיטב יכולתנו בנושאים של

והנה, כאשר מתבוננים על כלל האיסורים, נראה שיש הבדל גדול בין חמץ לשאר איסורים. הנה אם גוי יבוא ויכריח יהודי לאכול חמץ בפסח ואם לא יאכל - יהרג אותו, לפי ההלכה עליו לאכול. מלבד שלושת העבירות החמורות בתורה: עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שעליהן יהרג ואל יעבור. מאידך, אם גוי יכריח אותו לאכול חמץ או לאכול חזיר - עליו להעדיף לאכול חזיר. כי איסור חזיר הוא לאו מהתורה, וכן אכילת נבלות וטרפות, שקצים ורמשים, אבל חמץ הוא גם לאו וגם איסור כרת. כתוב: "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". לאכול חמץ זה כמו לאכול ביום כיפור, זה בכרת. אמנם יש עוד איסורי תורה שהם בכרת, כגון איסור דם, "ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמיה" או איסור חלב, "כי כל אוכל חלב ונכרתה הנפש ההיא מעמיה". וכן איסור אכילת פיגול. אבל בחמץ יש דבר נוסף שאין אותו בשום איסור שבתורה, זה איסור "בל יראה ובל ימצא" - שעצם הדבר שיש לו חמץ, עובר על איסור מהתורה.

יהודי גר בירושלים עיר הקודש, ויש לו דירה באוסטרליה, הקצה השני של העולם, והוא אינו מתכוון להיות שם בפסח, אם יש לו חמץ בבית שם - הוא עובר על איסור של בל יראה ובל ימצא מהתורה.

אבל אדם שיש ברשותו איסור דאורייתא שהוא לא חמץ, למשל, אדם קנה בהמה ושחט אותה כהלכה, ואז התברר שהבהמה הזו טריפה, יש לה סירכות בריאות וכי"ב, הבהמה הזאת היא טריפה או נבלה. אבל עדיין מותר לו למכור את הבהמה הזו לגוי. כתוב בתורה "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה", זה גר תושב, "או מכור לנוכרי". יכול למכור את זה לגוי.

ולכאורה הרי לוקח זמן כדי למכור את הבהמה הזו לגוי, הוא צריך למצוא איזה גוי שיסכים לקנות את זה, לבינתיים הוא לא רוצה שהבשר יתקלקל, הוא מכניס את זה אצלו למקרר. הוא לא עובר על שום איסור בכך שהנבילה הזו ברשותו.

אכן צריך לדעת, שלמכור את הבשר לנכרי הוא דווקא כאשר הוא הנבילה או הטריפה נזדמנה לו באקראי. אבל אסור להשתכר במיוחד בנבילות והטריפות הללו. ולדעת חלק גדול מרבנותינו הראשונים זה איסור דאורייתא. יש על זה סימן שלם בשלחן ערוך יורה דעה (ס"ט ק"ח), סחורה בדברים האסורים.

#### ת. ספר כף החיים

בזמנו היה הגאון הצדיק רבי יעקב חיים סופר, בעל הכף החיים. הוא חיבר חיבור נפלא, והיה איש קדוש ממש. מקובל, צדיק יסוד עולם, ושקדן גדול, שכל כולו היה באוהלה של תורה. הוא חי בירושלים עיר הקודש, והוא כתב את הספר 'כף החיים'. כשהוא סיים את חלק 'אורח חיים', התחיל את חלק יורה דעה, וכשהוא גמר את הלכות איסור והיתר, הוא המשיך קצת, ונפטר לבית לעולמו. יצאו עשרה ספרים, והספר העשירי היה כמו חצי ספר.

ואז הנכד שלו פנה אל אאמו"ר מרן זצוק"ל, שהיה אז צעיר לימים, וביקש ממנו שישלם את הסימן שהוא התחיל. עד סוף סימן ק"ז. זה סימן קשה מאוד, כאמור, הוא עוסק בענייני סחורה בדברים האסורים, ואאמו"ר שהיה אז אברך צעיר - ישב וכתב והשלים את הסימן הזה. וכל מי שיש לו את הספר 'כף החיים', רואה שבזירה דעה חלק ב' שחצי או אולי שליש של הספר זה אאמו"ר כתב, בסגנון שלו: מלא חריפות ובקיאיות, זה עצום ממש לראות מה שאבא כתב שמה. ויש בזה המון פרטי דינים. ראשי ישיבות יכולים לקחת כל סעיף קטן שאאמו"ר כתב עליו, ולבנות ממנו שיעורים שלמים.

#### ט. סחורה בדברים האסורים באכילה

לפני כ-35 שנה, בשנת תשנ"א, היה יהודי אחד במקסיקו, מר משה סבא ע"ה, שהיה יהודי ירא שמיים ותומך תורה, והוא קנה בית מלון גדול בעיר שנקראת 'אקפולקו' שבמקסיקו, ומסר את המלון לחברה של גויים שתנהל את המלון. כמובן ששמה אין הרבה יהודים, ודאי שלא משתלם להחזיק מלון כשר, ואכן החברה של הגויים הזו הפעילה את המלון כשהוא לא כשר, ובעל המלון מקבל חלק גדול מהרווחים.

בעל המלון היה לומד כל יום בכולל, ואברכי הכולל העירו לו על כך, שהרי כאשר הוא קנה את המלון הרי שהוא עושה סחורה בדברים האסורים, שהרי המלון לא כשר.

כשהוא שמע את הדברים, הוא הציע לשאול את אאמו"ר מרן זצוק"ל, "מה שהרב עובדיה יגיד - כך אעשה". האברכים שם הציעו לו לכתוב את

הכשרות, ובכל מה שהיה אפשר במשך כמה שנים.

אחד הדברים שהיה, זה הנושא של פסח. היינו צריכים להסתובב ולראות במסעדות ובבתי מלון איך מכשירים. ב"ה הייתה עבודה טובה מאוד. במחלקות שבמועצה הדתית היו גם אנשים מנוסים ותלמידי חכמים שעשו עבודת קודש.

למשל במכירת חמץ, הביאו גוי שהיה מנהל האולמות במלון 'רמדה רנסנס' בירושלים. הוא אדם מאוד אינטליגנטי, אדם חכם, מבין עניין. ישבנו איתו, זה לוקח הרבה זמן לעשות מכירת חמץ, והשתדלנו לשער בצורה שכל אחד שמכר שכאילו הגוי נתן לו מקדמה של לפחות סכום מסוים, ואחרי הפסח אנחנו קונים את זה ממנו בחזרה. אבל דאגנו לעשות כמה קניינים כדי שזה יהיה ממש לכל הדעות בצורה מאוד יסודית.

והנה, באמצע אומר הגוי לרב שניהל את המכירה, "סליחה הרב, פה צריך לעשות כך ולא צריך לעשות כך, אתה עושה נגד ההלכה..." הרב חיך והסכים... הגוי פשוט זכר מה עשו בשנה שעברה.

#### יב. ביטול חמץ על חמץ הנמכר לגוי

כל אחד שמוכר את החמץ צריך לדעת, שאת החמץ שמוכרים לא מבטלים אותו בביטול חמץ. מה שאנחנו מבטלים זה חמץ שאנחנו לא יודעים איפה הוא, אולי שכחנו, אולי באיזה מקום, עליו אנו אומרים שיהיה "כעפרא דארעא", שיהיה הפקר לאחת הדעות. אבל עצם המכירה היא על חמץ שאנחנו לא מבטלים אותו. מכירת חמץ באה להפקיע איסור דאורייתא.

יש כאלה שמקפידים לא למכור חמץ ממש כמו בסקוויטים וכיו"ב, דברים שהם חמץ גמור ממש, אבל זו חומרא. מעיקר הדין מכירת חמץ יכולה להיות גם על חמץ גמור: בירה, וויסקי, בצק, כל הדברים הללו, בתנאי כמובן שנועלים את המקום כמו שצריך. אבל זוהי מכירה אמיתית, ולא כמו החושבים שזה סתם.

#### יג. גמירות דעת במכירת חמץ

הגרי"ש אלישיב היה מקפיד להחתים אנשים לא דתיים שבאים למכור על מסמך שיש למכירה הזו תוקף חוקי. למשל, בעל חנות חילוני שבא למכור את החמץ, הוא לא מתכוון כל כך, והסיבה שהוא בא למכור את החמץ היא בשביל הקליינטים הדתיים... הוא צריך את האישור בשבילם, בלי אישור מכירת חמץ - הם לא יבואו לקנות ממנו, כלומר אין לו גמירות דעת במכירה הזו. אבל אאמו"ר מרן זצוק"ל היה טוען, שלא איכפת לנו מה הוא חושב בליבו, כיון שהוא מכר - המכירה קיימת.

#### יד. למכור לגוי שמבין עניין

איך שלא יהיה, אדם שמכר את החמץ וסגר אותו כמו שצריך, אחרי הפסח מותר לו לאכול אותו. זה היסוד של מכירת חמץ. אם הגוי למשל יבוא בפסח ויגיד ליהודי, "תשמע, קניתי ממך את החמץ, תביא לי את זה, זה שלי" - אם היהודי יאמר לו, שהמכירה היא רק סתם, באותו הרגע כל החמץ נחשב שלו, וממילא הוא עבר על "בל יראה ובל ימצא", וכל החמץ שלו יהיה חמץ שעבר עליו הפסח, והוא אסור בהנאה. צריך לשים לב לזה, לכן צריך לדעת לאיזה גוי למכור, גוי שמבין עניין.

הייתה פעם איזו קבוצה של אנשים באיזה שכונה בירושלים, שהחליטו שהם לא סומכים על הרבנות והם הביאו גוי. הם בדקו קודם כל שהוא יהיה גוי למהדרין מן המהדרין, ומכרו לו את החמץ. הוא נתן להם מקדמה כמו שצריך, כמו שעושים נותנים לגוי כסף מתנה, והוא נתן להם אותו. והנה באמצע החג, פתאום הגוי הגיע עם משאית, ויש לו רשימה של כל אלו שמכרו לו, והוא עובר אחד אחד ושואל אותם איפה החביאו את החמץ שלהם... הם שאלו מיד את הרבנים, מה עושים? והרבנים הורו להם, אל תנסו להתחכם, אתם חייבים להראות לו, זה שלו! ואז הוא בא ומילא את המשאית, לקח את הכל, הלך ולא חזר... לכן צריך לדעת איך עושים את המכירה, ולמי מוכרים. ויש לך תוקף הלכתי בבירור.

#### טו. מכירת חמץ איננה הערמה

כתוב בתוספתא שרבי טרפון היה כהן, ובזמנם שעוד היו אוכלים תרומה, היו נוהגים הלכות טומאה וטהרה, הכהן הוא טהור והיה מקבל תרומה טהורה, והכהן יכול לאכול תרומה. והנה פעם אחת היה שנת בצורת, והכהן הלא מקבל תרומה גדולה ותרומת מעשר, תרומה גדולה זה תלוי כמה אנשים נותנים - בערך 2%. תרומת מעשר זה 1%. בקיצור, הכהנים היו מקבלים בערך 3%. והנה עם ישראל הוא עם גדול מאוד, והיו מעט כהנים. ורבי טרפון היה כהן - אז כולם היו באים אליו ונותנים לו את התרומות... מצד שני, הייתה בצורת, אנשים מסכנים אין להם מה לאכול, והוא יש

לו הרבה תרומה, אבל אסור היה לו לתת את התרומות האלו לישראלים לאכול. מה הוא עשה? קידש שלוש מאות נשים בקידושין בעלמא, כל אחת נתן לה סכום כסף, ואמר לה "הרי את מקודשת לי". ברגע שהוא קידש אותם, מותר להם לאכול תרומה, כיון שכל אחת מהם היא אשתו של הכהן. [ - היום היו מעמידים אותו לדיון... אבל פה זה ודאי מותר על פי ההלכה]. וכך הוא הציל את החיים שלהם. כי היה להם אפשרות לאכול תרומה.

והנה, משהו יכול להגיד שזה נקרא נישואין פיקטיביים? ברור שלא! כי כל אחת מהנשים הללו, אם היא תרצה להתחתן עכשיו, היא צריכה גט, והיא נאסרת לאחר מכן לכהן כי היא גרושה. כלומר הקידושין היו קידושין גמורים. עצם הדבר שהיא צריכה גט זה מראה שהיא ממש מקודשת לו. לכן היה מותר להם לאכול בתרומה. זה לא נקרא הערמה. כך גם אנחנו מתייחסים למכירת חמץ, ברגע שהיא נעשית כדת וכדין, היא נחשבת ממש למכירה גמורה והחמץ שייך לגוי, ואחרי הפסח אנחנו חוזרים וקונים את זה ממנו.

#### טז. חמץ לא בדילי מיניה

נחזור לנושא של חמץ בפסח במשהו. אנחנו רואים באיסור חמץ דברים שלא נמצאים בשאר איסורים. הראשון הוא כפי שאמרנו: שאיסור חמץ הוא בכרת. הדבר השני הוא: שאיסור חמץ הוא ב"בל יראה ובל ימצא". אסור לאדם שיהיה שייך לו חמץ.

יש דבר נוסף בחמץ על פני שאר איסורים, שהחמץ "לא בדילי אינשי מיניה" - כיון שאנשים רגילים אליו בכל ימות השנה, הם לא נבדלים ממנו. כלומר, בכל האיסורים אין דבר שהוא מתהפך מהיתר לאיסור, פעם הוא אסור, פעם הוא מותר. נבלה זה נבלה, טרפה זה טרפה, חזיר הוא חזיר. הוא לא עובר גיור רפורמי ואז הוא לא יהיה חזיר... אין דבר כזה. אולי אצל הרפורמים יש... אבל אנחנו יודעים, שכל מה שאסור באיסורי מאכלות, אסור זה אסור ומותר זה מותר.

יש רק שני מושגים של דברים שהמותר הופך להיות אסור. אחד, בזמן בית המקדש זה איסור 'נותר' - בשר של קרבנות שהוא קודש וצריך לאכול אותו בזמן מסוים ולא אכלו אותו בזמן. למשל: יש קודשים שרק הכהנים, הזכרים שבכהנים אוכלים, ויש קודשים שכל עם ישראל אוכלים, וגם חלק מזה הולך לכהנים ולמשפחתם, והתורה מגבילה את האכילה בזמן. רוב הקרבנות זה ליום ולילה. דהיינו שוחטים ומקריבים אותו ביום, ואז מותר לאכול אותו כל הלילה. וחכמים באו וקבעו עד חצות, זו המשנה הראשונה במסכת ברכות. כמו כן לגבי קרבן פסח, שיש מחלוקת אם מהתורה זה עד חצות או שמהתורה זה כמו שאר קורבנות שזה כל הלילה. וברגע שעבר הזמן של אכילת הקרבן, הבשר הזה הופך להיות נותר, ואסור לאכול אותו, זה איסור חמור מאוד לאכול אותו, הוא חייב כרת על כך. זה מושג מעניין שאנחנו רואים איך ההיתר הופך להיות איסור.

הדבר השני שיש, זה החמץ. היום למשל, אנחנו עוד לפני פסח, היום החמץ כבר למטהדרין מן המהדרין, אם יבוא איזה אדם אחד ויגיד, שיש לו איזה בבא קדוש שאמר לו, שצריך להחמיר להתחיל את הפסח מפורים, והוא מחמיר ואינו אוכל חמץ חודש וחצי לפני, זה אסור, כי היום חמץ כבר למטהדרין מן המהדרין. אם הלחם או העוגות יש להם הכשר טוב, אין חשש של תולעים, הפרישו מזה חלה, הפרישו תרומות ומעשרות, זה כשר. אף אחד לא יבוא ויגיד שמעכשיו כבר אסור לאכול חמץ. רק כשמגיע הפסח הוא הופך להיות איסור.

אם כן אנשים רגילים אליו בכל ימות השנה, לכן באו חכמים וקבעו הגבלה נוספת בחמץ, שמכיוון שאנשים רגילים אליו, הוא אסור אפילו במשהו. שאפילו כלשהו חמץ הוא אסור את הכל.

אני מברך את כל הקהל שבא לכאן, אנחנו שומרים על ההוראות, לא יותר ממה שמותרים פיקוד העורף, אבל אני יודע שיש אלפים בכל הארץ ששומעים את השיעור, בכל מיני רשתות, במיוחד ברדיו 'קול ברמה', שבימים האלו של המלחמה זה קול ברמה של קידוש ה' וחזיון, שמעתי איך שהם מדברים על אמונה בה' יתברך, לדעת שהכל מאיתו יתברך, ואנחנו צריכים להמשיך להתפלל ולהתפלל למען הצלת כלל ישראל.

אנחנו רואים ניסים ונפלאות, אבל עדיין זה לא נגמר, אנחנו צריכים בכל כוחנו להעתיק ולהתפלל. ואנחנו מקבלים על עצמנו בעזרת השם כשזה ייגמר, בלי נדר, נאמר כולנו 'נשמת כל חי' ונודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים ונפלאות שעושה איתנו, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אכ"י"ר.